



Nr. 20 Ministerbesprechung vom 10. Juni 1926, 11.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1413, Bl. 139

Anwesend: Marx, Külz, Curtius, Brauns, Stingl, Krohne; StS Kempner, Joël; MinDir. Pünder; MinR Doeble; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 11:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Rede des Reichskanzlers zum Gesetzentwurf der Regierungsparteien über Fürstenabfindung.
2. Brief des Reichspräsidenten an Staatsminister a. D. von Loebell.

1. Rede des Reichskanzlers zum Gesetzentwurf der Regierungsparteien über Fürstenabfindung.

Das Kabinett billigte den anliegenden Entwurf einer Rede des Herrn Reichskanzlers mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen ¹.

2. Brief des Reichspräsidenten an Staatsminister a. D. von Loebell ².

Das Kabinett billigte den anliegenden Entwurf ³ einer Rede des Herrn Reichskanzlers ⁴.

¹ Der anliegende, korrigierte Entwurf einer Erklärung des RK (R 43 I/1413, Bl. 140–141) weicht nur geringfügig von der ursprünglichen Fassung ab, die in der Ministerbesprechung vom 9. 6. gebilligt worden war (Dok. Nr. 19, P. 1). Die Erklärung wurde vom RK anlässlich der 1. Lesung des von der RReg. eingebrachten GesEntw. „über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den dt. Ländern und den vormalig regierenden Fürstenhäusern“ (RT-Bd. 408, Drucks. Nr. 2324) in der RT-Sitzung am 10. 6. abgegeben. Der RK führte u. a. aus: Die RReg. lege entscheidenden Wert darauf, daß auf der Grundlage des von ihr vorgelegten GesEntw. eine befriedigende Auseinandersetzung mit den Fürstenhäusern gefunden werde. Der GesEntw., der dem bevorstehenden Volksentscheid zugrunde liege (Dok. Nr. 16, Anm. 2), stelle keine annehmbare Lösung dar, denn die dort verlangte entschädigungslose Enteignung der ehemaligen Fürstenhäuser sei unvereinbar mit den „obersten Geboten eines Rechtsstaates“, mit der Rechtsgleichheit aller Staatsbürger und der Unantastbarkeit des Privateigentums. „Demgegenüber hält die Regierungsvorlage an den verfassungsmäßigen Grundlagen fest, ohne die politischen und gesetzgeberischen Notwendigkeiten außer acht zu lassen, die sich aus dem Wegfall der staatlichen Hoheitsstellung der Fürsten und aus der durch Krieg und Inflation hervorgerufenen allgemeinen Volksverarmung ergeben.“ Das Gesetz müsse nun mit größtmöglicher Beschleunigung verabschiedet werden. Die RReg. werde auch nach einem negativen Ergebnis des Volksentscheids „mit aller Entschiedenheit auf eine gesetzgeberische Regelung im Geiste der Vorlage dringen und würde die ihr geboten erscheinenden Konsequenzen nicht scheuen, falls sich im Reichstag endgültig die Unmöglichkeit des Zustandekommens eines Abfindungsgesetzes ergeben sollte.“ (RT-Bd. 390, S. 7421 f.; Ursachen und Folgen, Bd. VII, Dok. Nr. 1507). Der RT überwies nach erregter Debatte die Regierungsvorlage über die Fürstenabfindung an den Rechtsausschuß.

² Vgl. Dok. Nr. 19, P. 2.

³ R 43 I/1413, Bl. 142.

⁴ Gemäß anliegendem Entwurf erklärte RK Marx in der RT-Sitzung vom 10. 6. zum Brief des RPräs. an Loebell: Aus Art. 50 der RV gehe hervor, daß nur bei Anordnungen und Verfügungen des RPräs. die Gegenzeichnung erforderlich sei, nicht dagegen bei persönlichen Meinungsäußerungen. Der fragliche Brief des RPräs. habe demnach keiner Gegenzeichnung bedurft. Im übrigen

würden die Richtlinien der Politik vom RK bestimmt, der dafür dem RT gegenüber die Verantwortung trage. Die RReg. habe aber wiederholt eine entschädigungslose Enteignung der Fürsten, wie sie in dem zum Volksentscheid gestellten GesEntw. verlangt werde, als unvereinbar mit rechtsstaatlichen Grundsätzen bezeichnet. „Der Inhalt des Briefes des Reichspräsidenten, der die gleiche Auffassung zum Ausdruck bringt und ausdrücklich auf die Stellungnahme der Reichsregierung Bezug nimmt, steht danach in sachlichem Einklang mit der von mir verfolgten Politik.“ (RT-Bd. 390, S. 7425 f.).

Zitierhinweis

Nr. 20 Ministerbesprechung vom 10. Juni 1926, 11.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 43 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D20>